

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2776/2530

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นายสมใจ ฤทธิ์เนตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192, มาตรา 195 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ใช้มีดแทงผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่า ถูกบริเวณท้องทำให้กระเพาะอาหารทะลุ แพทย์ลงความเห็นว่าจะใช้เวลารักษาตัว 30 วัน โดยไม่มีข้อความว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสอย่างไร เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาฆ่าคงมีแต่เจตนาทำร้ายจึงลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ไม่ได้ คงลงโทษได้ตามมาตรา 295 เท่านั้น

การที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 เกินกว่าที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้.

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ พามีดติดตัวไปตามถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้มีดแทงนายประสิทธิ์ กาญจนเพชร ผู้เสียหาย ๑ ครั้ง โดยเจตนาฆ่า ถูกบริเวณท้องทำให้กระเพาะอาหารทะลุต้องรักษาตัว ๓๐ วัน แต่ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย และจำเลยที่ ๒ ใช้ไม้ตีจำเลยที่ ๑ ได้รับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๒๙๕, ๓๗๑ และริบของกลาง

จำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ ๒ ไม่ให้การแต่ได้นำสืบปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗ จำคุก ๓ ปี และมาตรา ๓๗๑ ปรับ ๕๐ บาท จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามมาตรา ๒๙๕ จำคุก ๓ เดือน กรณีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๒ ปี ปรับ ๖๐ บาท จำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๒ เดือน ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามมาตรา ๒๙, ๓๐ ระเบียบของกลาง คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์เฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗ ว่า กระทำเพื่อป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ได้แทงผู้เสียหายเพื่อป้องกันตนโดยชอบด้วยกฎหมาย และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์บรรยายมาเพียงว่าแพทย์ลงความเห็นว่าคุณเสียหายต้องใช้เวลารักษาตัว ๓๐ วัน ไม่มีข้อความว่าได้รับอันตรายสาหัสอย่างไรอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗ จึงลงโทษจำเลยที่ ๑ ตามบทมาตราดังกล่าวไม่ได้ คงลงโทษได้ตามมาตรา ๒๙๕ เท่านั้น ปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้เอง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๕ จำคุก ๒ ปี ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสาม เหลือ จำคุก ๑ ปี ๔ เดือน รวมโทษจำเลยที่ ๑ จำคุก ๑ ปี ๔ เดือน และปรับ ๖๐ บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายสุวิทย์ นรนุตกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ จิมพาลี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ